

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 335/2530

อัยการกรมอัยการ

โจทก์

นางสาววัลภา จันทราทรกุล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158 (5)

ป.วิ.พ. มาตรา 249

เมื่อคำฟ้องของโจทก์ระบุไว้ชัดแจ้งแล้วว่าผู้เสียหาย ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความตามกฎหมาย และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิได้สอบสวนแล้วฎีกาของจำเลยที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่บรรยายว่า ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ใด และร้องทุกข์ ตั้งแต่เมื่อใด ไม่อาจทราบได้ว่าร้องทุกข์ภายในอายุความ หรือไม่ แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม ก็เป็นฎีกาข้อกฎหมาย ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก 1 ปี ภาระหนึ่ง จำคุก 10 เดือน อีกภาระหนึ่ง รวมจำคุก 1 ปี 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 11 เดือน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยฎีกาคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยฎีกาคำสั่งไม่รับฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาข้อแรกว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยายว่าผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ใด และร้องทุกข์ตั้งแต่เมื่อใดไม่อาจทราบได้ว่าร้องทุกข์ภายในอายุความหรือไม่ และฎีกาข้อสองว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดกรรมเดียวนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่ฎีกาของจำเลยข้อแรกนั้น เห็นว่าคำฟ้องระบุชัดแจ้งแล้วว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความตามกฎหมาย และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้สอบสวนแล้ว จึงเป็นฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยในข้อนี้ชอบแล้ว จึงให้รับฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อสองไว้"

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ